

ANEXO B1
ACUERDO DE USO Y CONFIDENCIALIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Yo, Julio Fernando Moya Jarrín, con cédula de ciudadanía No. 1708707680, en mi calidad de Director de Gestión Documental y Archivo, Encargado, en adelante y para efectos del presente instrumento me he denominado como **EL SERVIDOR**, de manera libre y voluntaria suscribo el presente Acuerdo de Uso y Confidencialidad, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

1. El artículo 66 numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador: “Se reconoce y garantizará a las personas: (...) El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la Ley”;
2. En virtud de lo señalado, cabe destacar que el artículo 85 numeral 1 de la Carta Magna dispone que “(...) la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y el buen vivir y todos los derechos (...)”.
3. El artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal establece: “La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años...”;
4. El artículo 229 del código ibidem, manifiesta: “Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
5. Mediante la Ley del Sistema Nacional de Registros Públicos publicada en el Registro Oficial No. 162 de 31 de marzo de 2010, con carácter de orgánica a partir de la reformada publicada en el Registro Oficial Suplemento 843 de 3 de diciembre de 2012, se crea la Dirección Nacional de Registros Públicos, como organismo de derecho público, con personería jurídica, autonomía

- administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información;
6. La Ley indicada en el párrafo anterior, en su artículo 4, prescribe: *“Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información...”*;
 7. El artículo 27 de la Ley ibídem establece: *“Las Registradoras o Registradores y máximas autoridades, a quienes se autoriza el manejo de las licencias para el acceso a los registros de datos utilizados por la ley, serán las o los responsables directos administrativa, civil y penalmente por el mal uso de las mismas”*;
 8. Asimismo, el artículo 29 de la Ley del SINARP determina que: *“El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos estará conformado por los registros: civil, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual registros de datos crediticios y todos los registros de datos de las instituciones públicas y privadas que mantuvieren y administren por disposición legal información registral de carácter público”*.
 9. Mediante Acuerdo Ministerial No. MINTEL-MINTEL-2021-003 de 22 de junio de 2021, la doctora Vianna Maino Isaías, Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, resuelve: *“(…) Designar a la abogada Angie Karina Jijón Mancheno como Directora Nacional de Registros Públicos, quien ejercerá las competencias y atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Registros Públicos y demás normativa aplicable. (...)”*

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO:

En virtud de los antecedentes expuestos, **EL SERVIDOR** se compromete a guardar el sigilo y la reserva de la información que el Sistema Nacional de Registros Públicos le permita visualizar, puesto que los datos requeridos hacen parte de su plan estratégico de competencia en el ámbito nacional, y su divulgación, pondría en riesgo la existencia misma de la Institución y el SINARP, así como la vulneración directa al derecho de protección de datos personales consagrado en la Constitución de la República.

Además, **EI SERVIDOR** se compromete a hacer uso de los servicios de la DINARP, únicamente para las actividades relacionadas con el cargo que desempeña conforme a las obligaciones y prohibiciones que la DINARP establezca en el procedimiento correspondiente.

CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES:

EL SERVIDOR ha sido informado y acepta que en atención a la naturaleza de la información y a los riesgos que el mal uso y/o divulgación de la misma implican para la Dirección Nacional de Registros Públicos; así como, del Sistema Nacional de Registros Públicos, está obligado a mantener en forma estrictamente reservada y confidencial toda la información que por razón de su competencia tendrá acceso, por lo tanto se obliga a abstenerse de usar, disponer, divulgar y/o publicar por cualquier medio, oral, escrito, y/o tecnológico y en general, aprovecharse de ella en cualquier otra forma para efectos ajenos a los intereses de la Institución Pública a la cual pertenece.

El servidor se obliga a:

1. Aperturar una cuenta personal, a través de la aplicación DATO SEGURO; y proporcionar a la DINARP su nombre de usuario a fin de otorgarle los accesos correspondientes.
2. Utilizar los accesos al SINARP, exclusivamente para los propósitos determinados en sus funciones o cargo, y siempre que los mismos guarden estricta relación con las competencias institucionales y legales de la entidad a la que pertenece.
3. Dar aviso inmediato a la DINARP, en caso de detectar cualquier mal funcionamiento de la plataforma del SINARP.
4. Contribuir con la política pública de simplificación de trámites, mediante la difusión del servicio en todas las áreas de la institución y sus dependencias.
5. Designar uno o varios supervisores dependiendo de la necesidad institucional y brindarles la capacitación necesaria, para que desarrollen a cabalidad sus actividades.
6. Definir políticas de trazabilidad que determinen fecha, hora y servidor que ha tenido acceso a la plataforma y a los datos.
7. Llevar un registro, que permita mantener un detalle actualizado de las gestiones realizadas por su supervisor, atado a sus visualizadores.
8. Al finalizar sus funciones deberá existir, un acta-entrega recepción, en calidad de Coordinador hacia la máxima autoridad, donde conste el detalle de sus actividades y productos generados.

CLÁUSULA CUARTA. - PROHIBICIONES DEL SERVIDOR. -

El servidor no podrá:

- 4.1 Modificar, alterar, divulgar, comercializar, o difundir la información a la que acceda.
- 4.2 Publicar, difundir, ceder, transmitir o permitir a terceros no autorizados el acceso a la información constante en el SINARP.
- 4.3 Conferir certificaciones registrales de la información a la que acceda.
- 4.4 Revelar su clave de acceso al SINARP a terceros.
- 4.5 Utilizar las claves de acceso cuando está haciendo uso de vacaciones o permisos institucionales.
- 4.6 Enlazar y relacionar la información a la que acceda, con la información propia de la entidad solicitante sin prestar atención a las actualizaciones de la misma.
- 4.7 Utilizar una IP que no ha sido registrada en la DINARP para acceder al servicio requerido, brindado por la DINARP a través de la plataforma del SINARP.

CLAUSULA QUINTA.- SANCIONES:

EL SERVIDOR queda sometido a la Constitución de la República del Ecuador, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, a las Leyes y reglamentos relacionadas con la materia, principalmente, queda advertido de las sanciones penales que para estos casos establece la legislación ecuatoriana.

EL SERVIDOR que incumpliere las estipulaciones de este instrumento, podrá ser sancionado por la Máxima Autoridad de la entidad en la que presta sus servicios, de conformidad con lo determinado en la Ley Orgánica del Servicio Público, en su Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, de ser servidor público. Y a la normativa legal sancionatoria vigente de ser servidor privado.

EL SERVIDOR que incumpliera con lo establecido en el presente acuerdo, se le revocará automáticamente el servicio brindado por la DINARP, y cualquier otra aplicación o servicio al que tenga acceso.

CLAUSULA SEXTA. - INCUMPLIMIENTO:

En caso que el servidor Coordinador Institucional incumpliere las cláusulas del presente instrumento, será sancionado administrativamente, previo el correspondiente sumario administrativo impulsado por la entidad a la que representa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, de conformidad con la naturaleza de su cargo de ser servidor público o privado.

CLAUSULA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

El/La (Institución que vaya a consumir los servicios de Interoperabilidad) para acceder a los campos o paquetes de información pre aprobados, se obliga a:

1. Utilizar los datos únicamente para trámites que preste de acuerdo a sus competencias, para lo cual, deberá cumplir con los principios que componen el derecho a la protección de datos personales.
2. Implementar herramientas y medidas de seguridad adecuadas para precautelar la integridad de la información y de la plataforma, a fin de evitar el robo o modificación de los datos.
3. Contar con políticas de trazabilidad que determinen fecha, hora y servidor que ha tenido acceso a la plataforma y a los datos.
4. Notificar a la Dirección Nacional de Registros Públicos cualquier vulneración de los sistemas que pueda representar un riesgo para los datos personales, sus titulares o la plataforma del SINARP.
5. El Coordinador designado, deberá enviar informes semestrales que detallen las medidas, herramientas y procedimientos implementados para salvaguardar los datos personales a los que se le ha dado acceso, sin perjuicio de la actividad de control que realice la Dirección Nacional de Registros Públicos de acuerdo a sus competencias y planificación.

6. Facilitar la información necesaria en los controles que han de realizarse por parte de los servidores designados por la Dirección Nacional de Registros Públicos para verificar el uso adecuado de la información.

El no cumplimiento de estas obligaciones puede acarrear responsabilidades civiles, administrativas y penales.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACIONES

8.1.- EL SERVIDOR declara conocer que todos los registros de datos públicos que forman parte del Sistema Nacional de Registros Públicos son de carácter público, por lo que utilizará la información exclusivamente en ejercicio de sus competencias y atribuciones, además, mantendrá la información a la que tuviere acceso de manera confidencial y reservada, en virtud de la protección que gozan por parte del orden jurídico constituido.

8.2.- EL SERVIDOR declara, que conoce el funcionamiento de los servicios que presta la DINARP a través del SINARP; así como, el artículo 66 numerales 11 y 19, y artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador; las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos y su Reglamento de aplicación; el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 9 y 32 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; artículo 49 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, los artículos 178 y 229 del Código Orgánico Integral Penal.

De igual manera declara tener conocimiento del Decreto Ejecutivo No. 149, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 146 de 18 de diciembre de 2013, reformado mediante Decreto Ejecutivo N.- 163 de 18 de septiembre del 2017 mediante el cual se expiden: *“Las Directrices para la Aplicación del Gobierno Electrónico y Simplificación de Trámites”*; y, los artículos 3, 4 del Decreto Ejecutivo No. 372 publicado en el Registro Oficial Suplemento N.- 234 de 04 de mayo del 2018.

8.3.- EL SERVIDOR declara y acepta de manera libre y voluntaria que la Institución a la que pertenece inicie las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan, en caso de que se determine que se ha vendido o intercambio información no autorizada, así como que se ha visualizado o usado información del SINARP sin que se cuente con los justificativos y sustentos del caso.

8.4.- EL SERVIDOR declara, que conoce los procedimientos de acceso a los servicios, establecidos por la DINARP con todas las obligaciones inmersas en el mismo y se compromete a su cumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA. - VIGENCIA:

Los compromisos establecidos en el presente Acuerdo de Uso y Confidencialidad tendrán una duración indefinida, a partir de la fecha de su suscripción, sin embargo, podrá ser revocada cuando las condiciones legales lo ameriten.

CLÁUSULA DÉCIMA. - ACEPTACIÓN:

EL **SERVIDOR** acepta el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente acuerdo y en consecuencia se compromete a cumplirlas en toda su extensión, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, suscribe el presente documento, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 20 de enero de 2023.



Firmado electrónicamente por:
JULIO FERNANDO MOYA
JARRIN

Julio Fernando Moya Jarrín

Director de Gestión Documental y Archivo, Encargado

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR